

Dohoda o úprave sporných nárokov

(uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka, Zákon č. 513/1991 Zb.)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

Sídlo:

Horný Vadičov 160, 023 45 Horný Vadičov

Zastúpený:

Mgr. Viera Lea Slivková, starostka obce

IČO:

00314030

DIČ:

2020553029

(ďalej ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Real invest Sk Žilina s.r.o.

Sídlo:

Školská 812/29, 031 01 Žilina

Zapísaný v:

Obchodný register Okresného súdu Žilina

Oddiel s.r.o. Vložka číslo 51685/L

Zastúpená:

Gabriela Majerčíková, konateľka

IČO:

44916132

DIČ:

2022866340

IČ DPH:

SK2022866340

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ Ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

uzatvárajú nasledovnú dohodu o úprave sporných nárokov (ďalej len ako „Dohoda“)

I.

Všeobecné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo 267/2024 zo dňa 16.05.2025 uzatvorenú v zmysle §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, na podklade ktorej sa Zhotoviteľ za podmienok uvedených v zmluve zaviazal zhotoviť stavebné práce na projekte „Stavebné úpravy materskej školy v Hornom Vadičove č. 515/Zvýšenie kapacít“.
2. Dňa 01. 04. 2025 stavebný dozor pozastavil stavebné práce diela Stavebné úpravy Materskej školy Horný Vadičov 515, z dôvodu, že pri kontrole stavby MŠ - rozšírenie okenných otvorov

v spodnej časti – parapetu v 1.PP, stavebný dozor zistil a upozornil, že nosné piliere medzi oknami z nesystémovým riešením a to časť pilierov je obbetonovaním priečkových dutinových tehál. Ide o nosné piliere, ktoré nesú ďalšie podlažia. Každý pilier je iný s rôznymi druhmi výplne, čo spôsobuje nebezpečenstvo.

3. Následne bol za účasti Zhotoviteľa, statika a stavebného dozoru dohodnutý ďalší postup k vyriešeniu vzniknutej situácie. Statik a to GF – STATIK, s.r.o., Dlhá 88 B, 010 09 Žilina, zastúpený Ing. Petrom Filípekcom, Ing. Richardom Gáboríkom a Ing. Richardom Belanom, uviedli spôsob riešenia, ktorý bol Zhotoviteľovi doručený. V uvedenom vyjadrení je dohodnuté riešenie na stavbe tak, že na základe k upresneniu statického riešenia MŠ Horný Vadičov sa uskutočnilo rokovanie na stavbe za účasti statika stavby p. Gáborika, dodávateľa stavby p. Majerčíka a stavebného dozoru, na ktorom bol dohodnutý nasledovný postup:
 - k dopracovaniu úpravy statického doriešenia zašle dodávateľ stavby objednávku statikovi
 - jestvujúce okenné otvory budú zabezpečené tak, že v línii exteriérových parapetov a spodnej hrany prievlaku budú nainštalované drevené hranoly, ktoré budú vymedzené 2 ks zvislých hranolov (+ drevené klíny). Uvedená činnosť bude zopakovaná v každom okennom otvore (10x). Toto dočasné technické riešenie je potrebné zrealizovať okamžite.
 - statik dopracuje technický návrh oceľových nosných prvkov, ktoré budú inštalované pri každom medzi okennom pilieri. Oceľové prvky budú nakotvené na rozšírený základový pás a do žb. prievlaku.
4. Následne bola vypracovaná technická správa statika z apríla 2025, podľa ktorej je Zhotoviteľ povinný postupovať.
5. Zhotoviteľ zrealizoval posilnenie statiky dňa 17.06.2025, čím odstránil havarijný stav budovy MŠ.
6. Záznam z ohliadky statikov zo dňa 17.6.2025 - Po zhotovení zosilnení stenových pilierov je objekt možné prevádzkovať.

II.

Predmet dohody

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že po zrealizovaní prác na posilnení statiky budovy MŠ Horný Vadičov (1PP), objednávateľ preplatí Zhotoviteľovi materiál a vykonané práce na základe predloženej faktúry, odsúhlasenej stavebným dozorom.

III.

Závěrečné ustanovenia

1. Právne pomery touto dohodou neupravené sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka a iných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
2. Zmeny a dodatky k dohode musia mať písomnú formu inak sú neplatné.
3. Dohoda je vyhotovená v 2 vyhotoveniach.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dohoda bola uzatvorená vážne, zrozumiteľne a určite, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpísali.
5. Dohoda sa stáva platnou a účinnou dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.

V Hornom Vadičove, dňa 19.07.2025

Objednávateľ:

.....

Obec Horný Vadičov

Zhotoviteľ:

.....

Real invest Sk Žilina s.r.o.